

คำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้พิจารณาคดีใหม่จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว เป็นคำสั่งที่ถึงที่สุดแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ขอให้ศาล พิจารณาคดีใหม่อีก ซึ่งศาลจะต้องวินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันและประเด็นอย่างเดียวกัน กับที่ศาลปกครองสูงสุดได้เคยวินิจฉัยไว้แล้วตามคำสั่งที่ ๒๒๗/๒๕๕๗ กรณีจึงเป็นการนำคดี ในประเด็นที่ศาลได้มีคำสั่งถึงที่สุดแล้วมาขอพิจารณาคดีใหม่ ต้องห้ามตามข้อ ๙๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และศาลไม่อาจรับคำขอดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาได้ เพราะเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้ว อันต้องห้ามตามข้อ ๙๖ แห่งระเบียบฯ เดียวกัน จึงมีคำสั่งไม่รับคำขอของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ที่ขอให้ พิจารณาคดีใหม่ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๑/๒๕๕๘)

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

คดีก่อนศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๕๗/๒๕๕๗ พิกษาขึ้นตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่ให้เพิกถอนคำสั่งนายกเทศมนตรี ตำบลท่านา (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท คงให้ชดใช้เพียง ๑๓,๕๐๐ บาท คดีจึงถึงที่สุดและมีผลผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตามคำบังคับ ที่กำหนดไว้ในคำพิพากษามาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งแก้ไขคำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เพียง ๑๓,๕๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่ถูกฟ้องคดี มีความประสงค์ดำเนินการให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินการ ในชั้นบังคับคดี หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการไม่ถูกต้องตามคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นเป็นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสิน คดีดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีไม่อาจยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา (คำสั่ง ศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๓๘/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอน การยุติการบังคับคดี และให้ดำเนินการบังคับคดีต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเป็นคดีหมายเลขแดงที่ ๒๔๑๗/๒๕๕๕ ให้กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ



ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ และให้นายอำเภออุทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ กรณีผู้ร้องสอดก่อสร้างสะพานและท่อน้ำพิพาท ทั้งนี้ ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ต่อมา เจ้าพนักงานบังคับคดีได้รายงานเสนอความเห็นต่อศาลว่า สมควรยุติการบังคับคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ร้องสอดดำเนินการรื้อถอนสะพานที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตให้พ้นจากคลองยายกับตาภายในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องสอดยังมิได้ดำเนินการรื้อถอนสะพานพิพาทแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้มีคำสั่งให้มีการรื้อถอนสะพานดังกล่าวแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย อันเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว และเมื่อปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอุทัย เพื่อดำเนินคดีอาญาแก่ผู้ร้องสอด ส่วนค่าเสียหายในทางแพ่ง อยู่ระหว่างประสานกับพนักงานอัยการเพื่อดำเนินคดีแพ่งแก่ผู้ร้องสอด เพื่อให้มีการรื้อถอนหรือชดเชยค่าเสียหายแล้ว ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ใช้อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอตามมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ อันเป็นการปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว กรณีจึงไม่มีเหตุที่เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครองตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ อีกต่อไป จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ฟ้องคดีที่ขอให้ศาลเพิกถอนการยุติการบังคับคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องขอให้ศาลอธิบายความในคำพิพากษา นั้น เห็นว่าพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาดีปกครองฯ มิได้กำหนดหลักเกณฑ์การอธิบายข้อสงสัยในคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลไว้ ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำพิพากษาคดีนี้ที่กำหนดให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ทำการประเมินผลงานของผู้ฟ้องคดีอีกครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องประเมินคุณลักษณะบุคคลอีก และหากผู้ฟ้องคดีผ่านการประเมิน ก็ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งสูงขึ้นไม่ก่อนวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงานให้ประเมินครั้งที่ ๒ แต่หากการแก้ไขผลงานของผู้ฟ้องคดีเป็นการแก้ไขในสาระสำคัญ ก็ให้แต่งตั้งผู้ฟ้องคดีได้ไม่ก่อนวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีส่งผลงานที่แก้ไขและยังไม่เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คดี

ถึงที่สุด นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังปรากฏตามรายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาของสำนักบังคับคดีปกครอง ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลแล้ว โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาประเมินผลงานเรื่องเดิมที่ผู้ฟ้องคดีเคยส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๒ เรื่อง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีแจ้งว่าไม่มีผลงานเรื่องอื่น และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นำผลงานดังกล่าวมาพิจารณา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ส่งผลงานดังกล่าวให้คณะกรรมการประเมินผลงานพิจารณา และคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีมติให้ผู้ฟ้องคดีไม่ผ่านการประเมิน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๐ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ส่งผลงานใหม่จำนวน ๓ เรื่อง เพื่อให้คณะกรรมการประเมินผลงานคัดเลือกผลงานจำนวน ๑ ใน ๓ เรื่อง ดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีกครั้ง อันเป็นการส่งผลงานภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่ง ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๐ ว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาผลงานของผู้ฟ้องคดีใหม่แล้ว ถือได้ว่าปฏิบัติตามคำพิพากษาแล้ว เห็นควรยุติการบังคับคดี เห็นว่า กรณีเป็นการโต้แย้งกันในชั้นบังคับคดี ดังนั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้น ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะร้องคัดค้านในชั้นบังคับคดี หากขอให้ศาลอธิบายความในคำพิพากษาไม่ กรณีจึงไม่มีเหตุที่จะรับคำร้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา จึงมีคำสั่งยกคำร้องของผู้ฟ้องคดี (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๙/๒๕๕๙)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

- ผู้ที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ จะต้องเป็นคู่กรณีในคดี

คำพิพากษาของศาลปกครองย่อมมีผลให้คู่กรณีฝ่ายที่แพ้คดีต้องปฏิบัติตาม และการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์ของศาลปกครองสูงสุดย่อมต้องพิจารณาไปตามประเด็นในคำอุทธรณ์ที่คู่กรณีได้เคยยกขึ้นว่ากล่าวโต้แย้งกันมาตั้งแต่ศาลปกครองชั้นต้น โดยเมื่อคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นในประเด็นใด คู่กรณีฝ่ายนั้นก็ต้องยกข้ออ้างดังกล่าวขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง



ดังนั้น โดยสภาพแล้ว ผู้ที่ไม่ใช่คู่กรณีย่อมไม่อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาได้ สำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี หากเห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีย่อมมีสิทธิดำเนินการสองประการ กล่าวคือ ประการแรก เข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอดด้วยความสมัครใจ หรือถูกศาลเรียกเข้ามาในคดี ประการที่สอง ผู้ที่เห็นว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีอาจมีคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีใหม่ได้ ซึ่งศาลจะพิจารณาว่าผู้ขอเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีที่จะขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้หรือไม่ต่อไป ดังนั้น ผู้ร้องซึ่งไม่ได้ร้องสอดหรือถูกเรียกให้เข้ามาในคดีตั้งแต่ต้น จึงไม่ใช่คู่กรณีและไม่อาจยื่นอุทธรณ์คำสั่งหรือคำพิพากษาได้ โดยศาลไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีหรือไม่แต่อย่างใด ข้ออ้างของผู้ร้องที่ว่า ผู้ร้องรวมทั้งบุคคลอื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกับผู้ร้องได้รับความเสียหายจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงมีใช้ข้ออ้างที่จะทำให้ผู้ร้องเป็นคู่กรณีตามความหมายในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งจะมีสิทธิอุทธรณ์คดีนี้ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๘/๒๕๕๘)

ผู้ร้องทั้งห้ามิได้เป็นผู้ฟ้องคดี หรือเป็นผู้ถูกฟ้องคดี หรือเป็นบุคคลภายนอกซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอด หรือเป็นผู้มีสิทธิกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว ผู้ร้องทั้งห้าจึงมิใช่คู่กรณีที่จะมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ตามมาตรา ๓ ประกอบกับมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ร้องทั้งห้าไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๕๘)

๓.๒.๒ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา

- คำอุทธรณ์ต้องยื่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาคดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ การคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวจึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา การที่ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณาตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๕๖/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑๐ ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์คำพิพากษาของผู้ฟ้องคดีทั้งเจ็ดดังกล่าวไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๒๑/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้ซึ่งมีความประสงค์จะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าว จะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา คือ ภายในวันเสาร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดราชการ ดังนั้น วันสุดท้ายที่ผู้ฟ้องคดีชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลได้ คือ วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้น ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาในคดีนี้ โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับภายในประเทศเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ อันเป็นการยื่นคำอุทธรณ์ที่เกินกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษา กรณีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามกฎหมาย จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๙/๒๕๕๙)

- คำอุทธรณ์เพิ่มเติมก็ต้องยื่นภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติม เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งคำอุทธรณ์เพิ่มเติมถือเป็นคำอุทธรณ์ หากผู้ฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติม หรือเสนอเอกสารพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนคำอุทธรณ์เพิ่มเติม ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติมภายในระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา โดยคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ วันครบกำหนดยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงเป็นวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘ ซึ่งตรงกับวันหยุดราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติมภายในวันทำการถัดไป คือวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติมต่อศาลปกครองสูงสุดเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการยื่นคำอุทธรณ์เพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลายื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๗๓ วรรคหนึ่ง



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์เพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๓๐/๒๕๕๘)

๓.๒.๓ คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์

- คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ หมายความว่า รวมถึง คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่กฎหมายอื่นกำหนดห้ามมิให้อุทธรณ์ด้วย เช่น มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำร้องขอของกรมทางหลวง (ผู้ร้อง) ที่ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในข้อพิพาทเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา รับเหมาก่อสร้างระหว่างผู้ร้องกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. (ผู้คัดค้านที่ ๑) แล้วเห็นว่า คำชี้ขาดดังกล่าวอยู่ภายในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และเป็นคำชี้ขาดที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ศาลจะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนได้ ตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๑) (ง) และ (๒) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยได้มีคำพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง การที่ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า คำชี้ขาดวินิจฉัยข้อพิพาทไม่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และคำชี้ขาดวินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นจะเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะอนุญาโตตุลาการได้แยกปัญหาที่จะวินิจฉัยโดยความเห็นชอบของกลุ่มพิพาท ทั้งสองฝ่ายออกเป็น ๔ ประเด็น ดังนี้ (๑) ผู้ร้องส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ก่อนเริ่มทำการก่อสร้างหรือไม่ (๒) เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบทำให้ผู้คัดค้านที่ ๑ ไม่สามารถทำการก่อสร้างในพื้นที่ตามสัญญาได้หรือไม่ (๓) ผู้ร้องบอกเลิกสัญญาชอบหรือไม่ และ (๔) ผู้ร้องเรียกร้องค่าเสียหายในส่วนที่เป็นเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ และค่าเสียหายในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งภายหลังคณะอนุญาโตตุลาการได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทให้ผู้ร้องส่งมอบหนังสือค้ำประกันคืนแก่ผู้คัดค้านที่ ๑ และให้ผู้คัดค้านที่ ๑ คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือจำนวน ๔๒,๘๓๒,๘๐๖.๗๗ บาท แก่ผู้ร้อง สำหรับค่าเสียหายในส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญานั้น ผู้ร้องไม่อาจเรียกร้องจากผู้คัดค้านที่ ๑ ได้ เพราะเป็นการตกลงเลิกสัญญาโดยปริยายจึงไม่มีฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิดสัญญา เห็นได้ว่า เป็นการวินิจฉัยข้อพิพาทที่อยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการ และหาได้เป็นคำชี้ขาดที่วินิจฉัยเกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการทั้ง ๔ ประเด็น การยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดจึงหาได้เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี

ของประชาชน หรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือไม่ตรงกับคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีจึงเป็นการต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๖-๓๖๗/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่วินิจฉัยว่า ค่าขยายเขตไฟฟ้า จำนวน ๔๒๔,๙๓๖.๕๙ บาท เป็นการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงในโครงการก่อสร้าง เป็นภาระรับผิดชอบของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่า คำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเสียงข้างมากขัดแย้งและคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริง อีกทั้งคณะอนุญาโตตุลาการยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นพิพาทเรื่องค่าขยายเขตไฟฟ้าว่าเริ่มต้นจากจุดใดและสิ้นสุด ณ จุดใด และผู้ใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าขยายเขตไฟฟ้างวดดังกล่าว จึงมีเหตุให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการตามมาตรา ๔๐ วรรคสาม (๒) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงนำคดีมาร้องต่อศาล ขอให้เพิกถอนคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คำวินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในขอบเขตของสัญญาอนุญาโตตุลาการไม่เกินขอบเขตแห่งข้อตกลงในการเสนอข้อพิพาทต่อคณะอนุญาโตตุลาการ และการยอมรับหรือการบังคับตามคำชี้ขาดนั้นไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมของประชาชน ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำพิพากษายกคำร้องของผู้ร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ว่า การที่คณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดว่า ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน ๔๒๔,๙๓๖.๕๙ บาท เป็นภาระค่าใช้จ่ายในความรับผิดชอบของผู้ร้อง เป็นการชี้ขาดที่ไม่ถูกต้องตามข้อสัญญาและตามหลักการตีความสัญญา รวมถึงประเพณีธรรมเนียมปฏิบัติของส่วนราชการที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้จ่ายค่าขยายเขตไฟฟ้า อีกทั้งขัดต่อหลักความเป็นธรรม คำชี้ขาดและการบังคับตามคำชี้ขาดจึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นั้น เห็นว่า กรณีที่ศาลจะรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการฯ เมื่อผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ และไม่ปรากฏว่าการตีความข้อกำหนดในสัญญาพิพาทขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังไม่ปรากฏว่าคณะอนุญาโตตุลาการได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาโดยไม่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้ทราบการกำหนดประเด็นพิพาท หรือไม่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้ทราบและโต้แย้งพยานหลักฐาน จึงมิได้มีเหตุที่จะทำให้คำวินิจฉัยของอนุญาโตตุลาการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ คำอุทธรณ์ของผู้ร้องก็มีได้กล่าวอ้างว่า คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมาย



อันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน อีกทั้ง ไม่มีตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ในองค์คณะซึ่งพิจารณาคดีนี้ได้มีความเห็นแย้งไว้ในคำพิพากษา และมีใช่เป็นกรณีคำสั่งเกี่ยวกับ วิธีการชั่วคราว อุทธรณ์ของผู้ร้องจึงไม่เข้ากรณียกเว้นตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติ อนุญาตตุลาการฯ ที่จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ ๑๓๒/๒๕๕๙)

๓.๒.๔ แบบและเนื้อหาของอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อความตามที่กฎหมายกำหนด (ข้อ ๑๐๑)

(๑) ข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์มีข้อคัดค้านคำพิพากษา ของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จากการที่นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอน ประตูรั้วเหล็กโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าภายหลังจะได้มีการเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ก็ยังคงได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอให้ศาลปกครอง สูงสุดมีคำสั่งให้เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ชดเชยค่าเสียหายตามคำขอท้ายฟ้อง ให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี และพิพากษา ยกฟ้อง คำอุทธรณ์ดังกล่าวถึงว่ามีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๓) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยพิจารณาคดีปกครองฯ แล้ว จึงมีคำสั่งกลับคำสั่ง ของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๔/๒๕๕๘)

ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับ คำอุทธรณ์ไว้พิจารณา เนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับบุ ข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นว่า ไม่ถูกต้องอย่างไร และผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วย

อย่างไร ถือว่าเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ เห็นว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ออกคำสั่ง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการในรอบครึ่งปีแรก ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕) ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่สามารถแสดงต่อศาลได้ว่าการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับใด คำสั่งดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้แสดงข้อคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว สำหรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองชั้นต้นที่ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่จำเป็นต้องดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดแต่อย่างใด และการออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ รอบครึ่งปีแรกในอัตราร้อยละ ๒.๔๓ เป็นไปตามประกาศคณะกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง อัตราอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ และชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง เมื่อผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์โดยมีเนื้อความสรุปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้การเพิ่มเติมไม่ถูกต้องตามความจริง เนื่องจากการกล่าวอ้างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งถูกยกเลิกโดยระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่ง ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ เลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ โดยไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดของการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ จึงยืนยันได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยอมรับโดยปริยายว่าข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๑๓ ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔ ไม่ได้กำหนดไว้โดยชัดแจ้งว่าการเลื่อนเงินเดือนหรือการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ต้องสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดไว้ในคำสั่ง ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ อีกทั้ง คณะกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ไม่มีอำนาจออกประกาศคณะกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง อัตราอัตราร้อยละการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข



การโอนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีอำนาจสั่งโอนเงินเดือน และการประชุมของคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ออกประกาศ เรื่อง อัตราร้อยละ การโอนเงินเดือนข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในรอบครึ่งปีแรก ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาล ส่วนบัญชีการโอนเงินเดือนและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ แนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอต่อศาล มีเฉพาะข้าราชการในภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขึ้นสูงจำนวน ๑๑ คน ขณะที่เอกสารผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขึ้นสูง มีข้าราชการเพียง ๑๐ คน ซึ่งไม่ตรงกับบัญชีการโอนเงินเดือน และตามบัญชีการโอนเงินเดือนฯ เฉพาะข้าราชการในภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขึ้นสูง มีผู้ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระดับดีเด่น ๗ คน ระดับดีมาก ๔ คน พบว่ามีข้าราชการที่มีผลการประเมินระดับดีเด่นจำนวน ๔ คน ได้รับการโอนเงินเดือนในอัตราร้อยละ ๔ ถึงร้อยละ ๖ กรณีจึงแสดงว่าข้าราชการที่มีผลการประเมิน ระดับดีเด่น ๓ คน ระดับดีมาก ๔ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีที่ไม่ได้รับการโอนเงินเดือนตามประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง อัตราร้อยละการโอนเงินเดือนข้าราชการ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ จึงถือได้ว่าการโอนเงินเดือนและให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้ปฏิบัติตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงเห็นได้ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีได้แสดงข้อคัดค้าน คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น และเป็นข้อที่ได้กล่าวกล่าวกันมาในศาลปกครองชั้นต้นโดยชอบแล้ว คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงมีรายการครบถ้วนตามข้อ ๑๐๑ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๐๔/๒๕๕๘)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าคำอุทธรณ์ไม่มีข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการออกโฉนดที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ตามคำขอออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีระบุไว้แต่เพียงว่า กรณีการออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ

จังหวัดเพชรบูรณ์ และจะต้องส่งเรื่องการออกโฉนดที่ดินพิพาทให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบร่องรอยการทำประโยชน์ จึงจะพิจารณาออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ และปัจจุบันการพิจารณาออกโฉนดที่ดินของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มิได้อยู่ในการดำเนินการของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจดำเนินการออกโฉนดที่ดินภายในระยะเวลา ๙๐ วัน ตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้ นั้น คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่อ้างเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดได้โดยไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้โต้แย้งหรือคัดค้านว่าการวินิจฉัยคดีของศาลปกครองชั้นต้นเป็นไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ซึ่งถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๘)

คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แม้จะมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นยกฟ้องผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เนื้อหาในคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไม่มีข้อโต้แย้งว่า ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นอย่างไรบ้าง เพียงแต่ระบุว่าขอถือเอาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของตน ตลอดจนข้อเท็จจริง คำให้การและพยานหลักฐานทั้งปวงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ กรณีจึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบเดียวกัน จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๑/๒๕๕๘)

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนประกาศผลการสอบของสภาการแพทย์แผนไทย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามประกาศคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๓๓ (๑) (ก) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ประเภทเภสัชกรรมไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตรวจสอบและให้คะแนนผู้ฟ้องคดีใหม่ให้ถูกต้องเป็นไปตามรชคำตอบและหลักเกณฑ์การให้คะแนน โดยวินิจฉัยว่า ในการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็น



ผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการตรวจให้คะแนนผู้ฟ้องคดีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรชค้ำตอบที่ได้กำหนดไว้แล้ว และเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมต่อผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ประกาศผลการสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวเฉพาะในส่วนที่มีผลให้ผู้ฟ้องคดีสอบไม่ผ่านจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาโดยมีใจความว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดค่าบังคับของศาลปกครองชั้นต้น เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ความเดือดร้อนหรือเสียหายของผู้ฟ้องคดีและเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงสิ้นสุดลง การตรวจให้คะแนนใหม่และให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เฉพาะในส่วนของผู้ฟ้องคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องกระทำอีกต่อไป และไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อผู้ฟ้องคดี กลับอาจเป็นผลร้ายต่อผู้ฟ้องคดียิ่งกว่า เห็นว่า คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของประกาศผลการสอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่าไม่ชอบด้วยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอย่างไร จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และเป็นข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๘ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบดังกล่าว จึงมีคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๗๙/๒๕๕๙)

(๒) ข้อที่ได้กล่าวมาแล้วกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น (ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

เมื่อพิจารณาคำอุทธรณ์เพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีแล้วจะเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี อันเป็นประเด็นใหม่ที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และประเด็นดังกล่าวไม่ใช่ประเด็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง ประกอบกับข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์เพิ่มเติมของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งระหว่างพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๓๐/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาตอยสะเกิด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ให้ยกเลิกการอายัดที่ดินของผู้ฟ้องคดี และขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายไว้พิจารณา และต่อมาศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น คดีในส่วนนี้จึงเป็นที่สุด เมื่อต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้อง และผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น รวมทั้งขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และประเด็นดังกล่าวมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในประเด็นค่าเสียหายไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๕๕/๒๕๕๘)

คดีนี้เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผู้ร้อง) ยื่นคำร้องขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งชี้ขาดให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าปรับกรณีผิดสัญญาก่อสร้างถนนดินลูกรัง จำนวน ๙๖,๐๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาในการจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ จำนวน ๑๕๒,๘๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ร้อง และศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาแก้คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยให้ผู้คัดค้านชำระเงินค่าปรับ จำนวน ๒๑,๒๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ จนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ร้อง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว การที่ผู้คัดค้านยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และขอให้ผู้ร้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้คัดค้านจากการเข้าปฏิบัติงานเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๐ เป็นเงินจำนวน ๑๐๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ จนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้คัดค้าน นั้น คำขอของผู้คัดค้านในส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ร้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้คัดค้านเป็นคำขอที่มีผลเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ซึ่งศาลไม่อาจมีคำพิพากษาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการให้ผู้ร้องชำระค่าเสียหายให้แก่ผู้คัดค้านได้ ทั้งนี้ หากผู้คัดค้านไม่เห็นด้วยกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ผู้คัดค้านชอบที่จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำชี้ขาดดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๕๕



เมื่อผู้คัดค้านมิได้ยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ผู้คัดค้านจึงไม่อาจอุทธรณ์ในส่วนดังกล่าวได้ ประกอบกับข้อเท็จจริงในส่วนนี้ ผู้คัดค้านมิได้ ยกขึ้นต่อสู้ในชั้นการพิจารณาของคณะอนุญาโตตุลาการและของศาลปกครองชั้นต้น จึงมีคำสั่ง ยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้คัดค้านเฉพาะส่วนที่ขอให้ศาลพิพากษา ให้ผู้ร้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้คัดค้านไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๖๐๓/๒๕๕๘)

กรณีผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายจากการดำเนินงานไม่แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน โดยขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ ค่าเสียหายเป็นค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ในวงเงินที่สูงขึ้น ค่าควบคุมงาน และค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระ ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของ ศาลปกครองชั้นต้นเฉพาะในส่วนของค่าไฟฟ้า โดยมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าไฟฟ้าจำนวน ๒๔๑,๑๑๙.๕๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ย โดยผู้ฟ้องคดีได้แสดงพยานหลักฐานในชั้นอุทธรณ์เป็นหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งเป็นการแจ้ง ตัวเลขมิเตอร์มาตรวัดน้ำประปาและไฟฟ้าถึงประธานคณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านบริษัท ควบคุมงาน และตารางแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้ารายเดือนซึ่งระบุผู้ใช้ไฟฟ้า คือผู้ถูกฟ้องคดีในอาคารเรียนตามสัญญา พร้อมหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าไฟฟ้า ดังกล่าว แต่เมื่อพิจารณาตามคำฟ้องและคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดีในชั้นการพิจารณา ของศาลปกครองชั้นต้นแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้อ้างพยานหลักฐานดังกล่าวไว้ กรณีจึงเห็นได้ว่า ข้อเท็จจริงตามพยานหลักฐานข้างต้นเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครอง ชั้นต้น และไม่ใช่ว่าปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับ ประโยชน์สาธารณะที่ผู้ฟ้องคดีจะยกขึ้นกล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘/๒๕๕๙)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ที่วินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเนื่องจากเมื่อพ้นกำหนดเวลาสองสัปดาห์แรกของ ภาคการศึกษาแล้วยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคพิเศษ) และให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียม การศึกษา เป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผู้ฟ้องคดีอ้างว่า ศาลปกครองชั้นต้น วินิจฉัยไม่ตรงประเด็นตามคำฟ้องและคำขอของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ศาลปกครองชั้นต้น ได้วินิจฉัยคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่ตามคำฟ้อง และคำขอท้ายฟ้องของผู้ฟ้องคดีระบุว่า ขอศาลได้โปรดพิจารณาเพิกถอนคำสั่งอันไม่ชอบ ด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหมายถึง คำสั่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔

สิงหาคม ๒๕๕๒ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า คำขอท้ายฟ้องที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งอันมิชอบด้วยกฎหมายของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งที่ ๑๒๐๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ โดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอเพื่อแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือความเสียหายของผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เกี่ยวกับคำสั่ง ที่ ๐๘๐๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๒ แต่อย่างไรก็ดี กรณีจึงเห็นได้ว่า คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นคำขอใหม่ที่เกินกว่าที่เคยขอมาในคำฟ้อง หรือเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นมาก่อนแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ทั้งยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือเป็นปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะอีกด้วย คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่ชอบด้วย ข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๘/๒๕๕๙)

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างก่อสร้างรูปแบบสร้างเอง ของโรงเรียนวัดนากระรอก ตำบลทุ่งขวาง อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้โรงเรียนวัดนากระรอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนากระรอก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นำเงินค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระแก่ผู้ฟ้องคดีไม่ครบถ้วนมาชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ฟ้องแย้งและมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องออกไปจากบริเวณโรงเรียน โดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ต่อมา ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ชำระเงินค่าจ้างก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๒๐๒,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วโรงเรียนในส่วนที่เป็นรั้วที่บอบกออกไปโดยผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษา ดังนี้ (๑) ยกฟ้องผู้ฟ้องคดี (๒) ให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างชดใช้ค่าปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องแย้งและสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๑๐๑,๔๙๐ บาท และ (๓) ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนรั้วที่ก่อสร้างไม่ถูกต้องทั้งหมดออกไปจากบริเวณโรงเรียนวัดนากระรอก โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย นั้น เห็นว่า คำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้รับจ้างชดใช้ค่าปรับตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ฟ้องแย้ง และสงวนสิทธิในการเรียกค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาเป็นเงิน ๑๐๑,๔๙๐ บาท นั้นเป็นคำขอเพิ่มเติมขึ้นใหม่ที่เพิกยกขึ้นมากล่าวอ้างในชั้นอุทธรณ์ นอกเหนือจากคำฟ้องแย้งเดิม



และมีข้อที่ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ในส่วนที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชุดใช้ค่าปรับและสงวนสิทธิ์ในการเรียกค่าปรับจากการบอกเลิกสัญญาไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๕/๒๕๕๙)

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติและละเมิดจากการละเลยต่อหน้าที่ในการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญจากการประกอบกิจการของผู้ร้องสอด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือและแถลงด้วยวาจาประกอบคำแถลงเป็นหนังสือในวันนั่งพิจารณาคดีว่า การออกไปอนุญาตขยายโรงงานและใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภทของผู้ร้องสอดไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการทุกประเภทของผู้ร้องสอด เป็นการยื่นคำฟ้องเพิ่มเติมเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงและถือว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ไม่เคยยกขึ้นอ้างไว้แล้วโดยชอบประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เป็นข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ มีเหตุจำเป็นหรือพฤติการณ์พิเศษที่ทำให้ไม่อาจเสนอต่อศาลได้ก่อนหน้านั้นตามข้อ ๘๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าว จึงเป็นข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น และมีได้เป็นปัญหาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนหรือปัญหาเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ยกขึ้นกล่าวอ้างในคำอุทธรณ์หรือในชั้นอุทธรณ์ ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๓ ไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๔/๒๕๕๙)

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างในคำอุทธรณ์ เป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้องค์การคลังสินค้า (ผู้ถูกฟ้องคดี) ชำระค่าฝากเก็บรักษามันสำปะหลังเส้น รวมทั้งค่าขนย้ายสลับหมุนเวียน และรวมกองมันสำปะหลังเส้นพร้อมดอกเบี้ยย ตามสัญญาฝากเก็บมันสำปะหลังเส้นระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดซึ่งเป็นตัวแทนในการจัดหาสินค้าการเกษตรมาฝากเก็บรักษาในคลังสินค้าของผู้ฟ้องคดี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีอำนาจฟ้องหรือมีสิทธิฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ร้องสอดเป็นคู่สัญญากับผู้ถูกฟ้องคดี สัญญาตัวแทนระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ร้องสอดเป็นการกระทำนิติกรรมซ้อนเร้น ไม่ก่อให้เกิดผลต่อสถานะในทางกฎหมายที่มีผลผูกพันผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า แม้ข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดียกขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ข้างต้น จะเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น แต่เรื่องอำนาจฟ้องหรือสิทธิฟ้องคดีปกครองเป็นเงื่อนไขในการฟ้องคดี ซึ่งเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ผู้อุทธรณ์จึงยกปัญหาข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นอ้างในชั้นอุทธรณ์ได้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๐๕/๒๕๕๘)

๓) คำอุทธรณ์ต้องมีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย (มาตรา ๗๓ วรรคสาม และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง)

- อุทธรณ์ที่ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้มีการตัดแปลงอาคารตึกแถวชิดเขต รุกล้ำ และปล่อยน้ำเสียลงที่ดินของผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารแก้ไขความเดือดร้อนให้ผู้ฟ้องคดี ในชั้นการแสวงหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า อาคารพิพาทเป็นอาคารเลขที่ ๒๘/๑๕๕ ถึงเลขที่ ๒๘/๑๖๕ โดยในส่วน of อาคารเลขที่ ๒๘/๑๖๐ และเลขที่ ๒๘/๑๖๑ เป็นบ้านว่างไม่มีผู้อยู่อาศัยและไม่มีการตัดแปลงอาคาร ศาลปกครองชั้นต้นจึงพิพากษาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรกรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๖๒ และเลขที่ ๒๘/๑๖๓ มีการตัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยดำเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่



วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๖๔ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ มีการดัดแปลงอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย โดยมีคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด และผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร กรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๕๘ เลขที่ ๒๘/๑๕๙ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ มีการสร้างท่อน้ำยื่นออกมา ด้านหลังอาคารและปล่อยน้ำทิ้งลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดี แต่เมื่อได้มีการแก้ไขมิให้มีน้ำทิ้ง จากอาคารไหลลงบนที่ดินของผู้ฟ้องคดีแล้ว ศาลจึงไม่จำเป็นต้องออกคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติ หน้าที่ในส่วนดังกล่าว คำขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุด พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร ทั้งหมด กรณีผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้พิจารณาอาคารที่เหลืออีกจำนวนหนึ่งและผู้ถูกฟ้องคดีละเลย ต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเพราะยังไม่ได้ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๓ และผู้ถูกฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรกรณีอาคารเลขที่ ๒๘/๑๕๘ เลขที่ ๒๘/๑๕๙ และเลขที่ ๒๘/๑๖๕ รวมทั้งขอให้ออกคำสั่งรื้อถอนอาคารเพราะรื้อถอนอาคารยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเมื่อพิจารณา คำอุทธรณ์และคำขอของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว จะเห็นได้ว่า กรณีเป็นเรื่องที่ศาลปกครองชั้นต้น มีคำพิพากษาไว้แล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาเมื่อคดีถึงที่สุด ข้ออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำให้ผลแห่งคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเปลี่ยนแปลงไป จึงเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย วิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๖๗/๒๕๕๘)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้ารับการรักษายาบาล ที่โรงพยาบาลสงขลา โดยแพทย์ได้ใช้เข็มฉีดยาแบบให้น้ำเกลือทางสายยางที่ข้อมือ โดยให้ยา ในปริมาณมากและนานเกินไปทำให้น้ำและข้อมือหึงงอ ไม่สามารถยืดมือออกและใช้นิ้วหยิบจับ สิ่งใดได้ ร่างกายขยับเขยื้อนได้น้อยมาก และสั่นแบบอัมพฤกษ์ ต่อมา แพทย์ได้ตรวจดูอาการ และแจ้งว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการพิการทางการเคลื่อนไหว และผู้ฟ้องคดีได้ขอรับเงินช่วยเหลือ เบื้องต้น แต่คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีไม่เข้าเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายที่เกิดจาก การดำเนินไปตามพยาธิสภาพของโรคหรือเป็นเหตุแทรกซ้อนที่เป็นไปตามสภาพปกติของโรค และการรักษาเป็นไปตามมาตรฐาน จึงมีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์มติดังกล่าวต่อคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

(ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยเหตุผลเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระทำของแพทย์และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยอ้างเพียงว่า เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสงขลา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ไม่ส่งแผ่น VCD ซึ่งเป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีผลให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่มีมติยกอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวไม่ได้เป็นการคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นที่วินิจฉัยว่าข้อมูลในแผ่นซีดีเป็นภาพถ่ายที่เป็นภาพนิ่งของผู้ฟ้องคดีก่อนเข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการอยู่ในสภาพปกติสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ และภาพถ่ายซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวของผู้ฟ้องคดีหลังจากเข้ารับการรักษาพยาบาลซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอาการศีรษะสั่นและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยอาการดังกล่าวดำเนินไปตามพยาธิสภาพหรือเหตุแทรกซ้อนของโรคที่เป็นไปตามสภาพปกติของโรคนั้น ซึ่งพยานหลักฐานแผ่น VCD ดังกล่าวไม่มีผลให้การวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงไป ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่พอพียงเป็นเหตุให้คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประกอบกับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นไปตามพยาธิสภาพของโรค จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและมีมติไม่พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งเป็นมูลกรณีพิพาทอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นสาระอันควรได้รับการวินิจฉัยตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๑๐๘ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๓๗/๒๕๕๙)

๓.๒.๕ การตรวจอุทธรณ์

๑) คำอุทธรณ์ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่อาจแก้ไขได้

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษาให้



ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจนและชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ กำหนดไว้ ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขคำอุทธรณ์โดยระบุจำนวนเงินให้ชัดเจน และชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ตามทุนทรัพย์ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งศาลแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่ศาลกำหนด ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ และไม่ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้แล้วเสร็จตามคำสั่งศาล รวมทั้งมิได้แจ้งเหตุขัดข้องหรือมีคำขอขยายเวลายื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ หรือขอผิดส่งค่าธรรมเนียมศาลแต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีละเลยเพิกเฉยไม่ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมอุทธรณ์ และไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๓๒/๒๕๕๙)

กรณีที่วินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขได้

คำอุทธรณ์ที่ไม่ได้ระบุข้อคัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ตามข้อ ๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ถือเป็นคำอุทธรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ตามข้อ ๑๐๔ แห่งระเบียบเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๙๐/๒๕๕๘ และที่ ๒๙๑/๒๕๕๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

๒) การชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาลบคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องคดีจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีจนเสร็จสิ้น แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้ระบุจำนวนเงินให้ชัดเจนและชำระค่าธรรมเนียมศาลชั้นอุทธรณ์ ซึ่งในชั้นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระ